

1504568-53.2018.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 24ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIELA DEL CASALE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a ré foi beneficiada com a suspensão condicional do processo em 02 de maio de 2019 (cf. termo de audiência de fls.68).
Após a determinação de suspensão do processo, decorreu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
24ª Vara Criminal
Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504568-53.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504568-53.2018.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIELA DEL CASALE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a ré foi beneficiada com a suspensão condicional do processo em 02 de maio de 2019 (cf. termo de audiência de fls.68).
Após a determinação de suspensão do processo, decorreu prazo superior a 02 (dois)

anos, o que torna inevitável a declaração de extinção da punibilidade, já que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a sentença que extingue a punibilidade, após o período de suspensão do processo, sem que ocorra sua expressa revogação, tem natureza meramente declaratória e, pois, simplesmente reconhece o fato jurídico da extinção no prazo final do sursis processual" (REsp 704.705/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 372)

Deste modo, e conforme previsto expressamente no artigo 89, § 5o, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA a punibilidade de DANIELA DEL CASALE, qualificado nos autos.

Oportunamente, tornem os autos novamente conclusos para decisão.

Dê-se ciência às partes.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA